

**HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN
VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN
HÀNH NGHỀ NĂM 2013**

ĐỀ THI VIẾT
**MÔN THI: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ
VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP**

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 điểm)

- a) Trình bày khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005?
- b) Khi điều chỉnh đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, nếu có sự khác nhau giữa các quy định trong Luật doanh nghiệp và các quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm thì áp dụng theo quy định của Luật nào?

Câu 2 (2 điểm):

Sự khác nhau chủ yếu về mặt pháp lý giữa các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT theo quy định của pháp luật đầu tư.

Câu 3 (2 điểm)

Ngày 09/10/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DNTN Kim Thành (Trụ sở chính tại tỉnh Hải Dương, do ông Kim Thành làm chủ). Ngày 09/11/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với DNTN Kim Thành.

Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản, Tổ quản lý, thanh lý tài sản đề nghị thẩm phán ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Công ty TNHH Minh Hòa (trụ sở tại tỉnh Hải Dương), do công ty này đang có dấu hiệu tẩu tán tài sản mà Công ty TNHH Minh Hòa là một trong số các con nợ của DNTN Kim Thành. Mặt khác trước khi tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DNTN Kim Thành, DNTN này đã thực hiện một số hành vi sau đây:

- Ngày 28/6/2011, thanh toán 500 triệu đồng (nợ chưa đến hạn) cho công ty Sông Hồng, do em ruột của ông Kim Thành làm giám đốc.

- Ngày 15/8/2011, thanh toán 1 tỷ đồng (nợ không có bảo đảm và đã đến hạn) cho công ty Đại Lợi (trụ sở ở Hà Nội)

Yêu cầu

1. Các hành vi mà DNTN Kim Thành đã thực hiện là hợp pháp hay bất hợp pháp? Tại sao?

2. Khi áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, Thẩm phán có thể quyết định biện pháp kê biên, niêm phong tài sản của Công ty TNHH Minh Hòa được không? Tại sao?